

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ :

Obec Kural'any, so sídlom 935 64 Kural'any č.1, IČO: 00 307 181

zast. štatutárnym zástupcom, starostom obce Ing. Dušanom Mésárošom, MBA

bankové spojenie : **Prima Banka Slovensko a.s, č. účtu: 711122002/5600**

IBAN: SK69 560000000071 1112 2002

Zhotoviteľ :

Marian Hanko, s miestom podnikania Nový Svet č.848/36, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO : 45 305 005

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky pod č.440-28923

bankové spojenie : *TATRA BANKA*

SK64 1100 0000 0029 4820 8040

článok I.

Predmet zmluvy

1/. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právne postavenie podnikateľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ďalej, že je odborne spôsobilým a plne oprávneným na zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy, t.j. obstaranie náhrobného poklopu na hrobové miesto – dvojhrob s osadením a sprievodnými betonárskymi prácami, podľa požiadaviek objednávateľa definovaných v tejto zmluve, ako aj na plnenie ostatných povinností podľa tejto zmluvy. V prípade, ak všeobecne záväzné právne predpisy SR vyžadujú na zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy osobitné povolenia, resp. oprávnenia, zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že nimi disponuje v plnom rozsahu.

2/. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – *obstaranie náhrobného poklopu na hrobové miesto – dvojhrob s osadením a sprievodnými betonárskymi prácami*, ktorého presná vecná špecifikácia (vrátane obrazovej časti), ako aj cenová špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1

tejto zmluvy a súčasne objednávateľ sa zaväzuje dielo protokolárne prevziať a uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo a to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3/. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa s projektom : „*Obstaranie náhrobného poklopu na hrobové miesto – dvojhrob s osadením a sprievodnými betonárskymi prácami*“, podrobne oboznámil a má odbornú spôsobilosť na jeho realizáciu.

4/. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, ustanovenia a podmienky stanovené v tejto zmluve a jej jednotlivých prílohách a príslušné slovenské, európske a medzinárodné technické normy.

článok II. **Čas a miesto vykonania diela**

1/. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 30.4.2026.

2/. Miesto vykonania diela : cintorín v Kural'anoch.

článok III. **Cena za dielo a platobné podmienky**

1/. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna úhrnná cena za zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy je 1.300,- eur vrátane DPH (slovom: tisíctristo eur) - (finančný limit). V cene je zahrnutá demontáž a odvoz starého pomníka a nový betónový základ cca 250x280.

2/. Zhotoviteľ nie je oprávnený vyžadovať od objednávateľa zaplatenie žiadnych zálohových platieb, resp. akýchkoľvek finančných preddavkov a cena akéhokoľvek a všetkého zhotoveného diela bude uhrádzaná objednávateľom zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom až po skutočnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy, t.j. na základe preberacieho protokolu.

3/. Zhotoviteľ výslovne potvrdzuje, že cena za dielo je konečná a pevná a zhotoviteľ k nej nie je oprávnený účtovať žiadne ďalšie príplatky ani poplatky, zahŕňa aj cenu za dopravu na miesto dodania (odovzdania) diela dojednaného v zmysle tejto zmluvy, bola určená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4/. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať vždy len cenu skutočne objednávaťom objednaného a protokolárne prevzatého diela od zhotoviteľa bez akýchkoľvek vád a nedorobkov v zmysle podmienok tejto zmluvy.

5/. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Za dodanie diela vystaví zhotoviteľ objednávateľovi daňový doklad bez zbytočného odkladu, pričom jeho

prílohou bude kópia dodacieho listu s výkazom materiálu a prác preukazujúceho vykonanie služby, potvrdeného objednávateľom. Vo faktúre je zhotoviteľ povinný vždy uviesť jednotlivé položky a položkovú cenu materiálu a prác, vychádzajúcu zo skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry za dodanie služby je 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi.

6/. Objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru z dôvodu, že nie je vystavená riadne, neobsahuje všetky dohodnuté náležitosti alebo je vecne nesprávna. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi opravenú faktúru v lehote najneskôr 7 kalendárnych dní odo dňa vrátenia faktúry; lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7/. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu príslušnej fakturovanej čiastky na bankový účet zhotoviteľa.

článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1/. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa upozorniť objednávateľa na nesprávne pokyny.

2/. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy svedomito s odbornou starostlivosťou, v kvalite, ktorá vyhovuje príslušným európskym, medzinárodným ako aj slovenským technickým normám a dbať na bezpečnosť, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej pri svojej činnosti povinný rešpektovať slovenské a európske a medzinárodné technické normy, všeobecne záväzné právne predpisy, dodržiavať zásady bezpečnosti práce v súlade s ustanoveniami zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne a hygienické predpisy.

3/. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce práce špecifikované v článku I. tejto zmluvy mali príslušné oprávnenie vykonávať dohodnuté práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce práce špecifikované v článku I. tejto zmluvy používali podľa potreby pri vykonávaní diela ochranné pracovné pomôcky, za nosenie ktorých je zhotoviteľ zodpovedný.

4/. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každé ohrozenie, či riziko vzniku poškodenia zdravia či inej škodovej udalosti.

5/. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa pri výkone prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, len v určitom priestore na základe nariadení a pokynov objednávateľa.

6/. Nástroje, náradie, mechanizáciu, ochranné prostriedky, ako aj ostatné pomôcky potrebné na výkon prác si zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

7/. Objednávateľ sa zaväzuje :

a) dbať o to, aby boli dodržané v mieste výkonu diela všetky predpisy o zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne a hygienické predpisy;

b) vykonané práce prevziať a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

článok V. **Podmienky vykonania diela**

1/. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase. O odovzdaní predmetu diela sa spíše zápisnica (protokol), ktorú podpíšu obe strany.

2/. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka), je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3/. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k dielu objednávateľ nadobúda dňom podpisu preberacieho protokolu v súlade s podmienkami dojednanými v tejto zmluve.

4/. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak nebolo zhotovené riadne, resp. vykazuje vady a nedorobky. Dielo sa považuje za riadne zhotovené, ak bolo zrealizované bez väd a nedorobkov a spĺňa vlastnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto zmluvou, prílohami zmluvy, STN a inými normami, ktoré môžu byť k dielu uplatnené.

5/. Zmluvné strany sa dohodli, že po splnení povinnosť vykonať dielo v zmysle tejto zmluvy, je povinnosťou zhotoviteľa upratať a vypratať miesto dodania (plnenia), napr. odstrániť nepotrebný materiál, pracovné pomôcky, atď.

článok VI. **Zodpovednosť za vady a záruka za dielo**

1/. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním zariadené práce a výkony podľa platných právnych predpisov a rovnako zodpovedá za vady vykonaného diela v súlade s ust. § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, t.j. že práce budú vykonávané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti v tejto zmluve uvedené.

2/. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi (t.j. v čase protokolárneho odovzdania diela), aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Vady vykonaných prác zrejme pri preberaní musí objednávateľ vytknúť už v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác, t.j. v tzv. preberacom protokole. Povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce zo záruky za akosť diela tým nie sú dotknuté.

3/. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím pokynov objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

4/. Záručná doba za vykonané práce, vymedzené v predmete zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia prác. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné a odborné vykonávanie prác, zodpovedajúce príslušným normám a predpisom. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

5/. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 3 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie.

6/. Objednávateľ je povinný vykonané práce prezrieť a vady oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, potom čo ich zistí.

7/. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ neodstráni vady, resp. nedorobky diela bezodkladne, najneskôr do 14 dní plynúcich odo dňa uplatnenia vady objednávateľom, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur (sto eur) za každý deň omeškania. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8/. Zodpovednosť za škodu sa bude spravovať podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

článok VII. **Skončenie zmluvy**

1/. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zanikne :

- uplynutím času, na ktorý bola dojednaná;
- písomnou dohodou medzi zhotoviteľom a objednávateľom ku dňu uvedenému v tejto dohode;
- odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nedodržiava dohodnutú dobu vykonávania diela, nedodržiava stanovené úlohy a termíny;

- odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojej akejkoľvek inej povinnosti podľa tejto zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní po doručení písomnej výzvy objednávateľa na riadne plnenie zmluvnej povinnosti a odstránenie stavu porušovania zmluvy zhotoviteľovi.

2/. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným doručením písomného prejavu o odstúpení druhej strane do vlastných rúk na adresu, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak nie je možné doručiť písomný prejav o odstúpení zmluvnej strane na adresu, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, príp. na adresu, ktorej zmena bola odstupujúcej strane písomne oznámená, písomnosť sa považuje za doručenie v deň, ktorý nasleduje po dni vrátenia nedoručenej zásielky strane odstupujúcej od zmluvy a to aj vtedy, ak sa druhá strana o tom nedozvie. V uvedený deň nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy.

3/. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1/. Zmluvné strany sa dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2/. Akékoľvek zmeny alebo dodatky v tejto zmluve možno urobiť písomnou formou na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

3/. Táto zmluva bola vyhotovená na objednávku objednávateľa v dvoch rovnopisoch advokátkou JUDr. Danicou Sitárovou, so sídlom Námestie hrdinov č.13, 934 01 Levice, zapísanou v Slovenskej advokátskej komore Bratislava pod č.5941. Každé vyhotovenie je originálom zmluvy, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

4/. Zmluvné strany sú povinné v lehote do 7 kalendárnych dní oznámiť druhej strane prípadné zmeny svojich identifikačných údajov, v opačnom prípade sa má zato, že platia identifikačné údaje obsiahnuté v záhlaví tejto zmluvy.

5/. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným (napr. z dôvodu zmeny právnych predpisov), nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie vedúce k tomu, aby neplatné ustanovenie nahradili novým, platným ustanovením.

6/. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: Vecná a cenová špecifikácia diela.

7/. Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Kuraľany č.189/2025 zo dňa 20.11.2025 bolo schválené uzatvorenie zmluvy o dielo na obstaranie náhrobného poklopu na hrobové miesto – dvojhrob s osadením a sprievodnými betonárskymi prácami, so zhotoviteľom za cenu 1.300,- eur vrátane DPH.

8/. Táto zmluva sa v zmysle ust. § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejní v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka v deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy.

9/. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je totožný s ich slobodnou a vážnou vôľou, zmluvu uzatvárajú bez akejkoľvek tiesne, obmedzenia a nápadne nevýhodných podmienok, sú plne spôsobilé na právne úkony a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Kuraľanoch dňa 02-12-2025



Objednávateľ



Zhotoviteľ

Marian Hanko
I. Nový svet 36, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO: 45 305 005 DIČ: 1049372511
tel.: 0902 724 212



OBEC KURAL'ANY

Výpis

UZNESENIE č. 189/2025

zo sedemnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kural'any,
konaného dňa 20. novembra 2025

Obecné zastupiteľstvo Obce Kural'any po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie zmluvy o dielo na obstaranie náhrobného poklopu na hrobové miesto neb. Milana Klenku – dvojhrob s osadením a sprievodnými betonárskymi prácami, so zhotoviteľom : Marian Hanko, s miestom podnikania Nový Svet č.848/36, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO : 45 305 005, za cenu 1.300,- eur vrátane DPH.

Hlasovanie č.12

Výsledky hlasovania	Počet hlasov	Mená poslancov
ZA	5	Štefan Michlo, Patrik Varga, Jaroslav Béliik, Tibor Lieskovský, František Bielik
PROTI	0	
ZDRŽAL SA HLASOVANIA	0	

Ing. Dušan Mésároš, MBA

starosta obce v.r.

V Kural'anoch 28.11.2025

Za správnosť výpisu: Gabriela Bieliková, zapisovateľka OZ



OBEC KURAL'ANY
okr. Levice
93564

⑤

Kamenárstvo

Ponuka č. :

Dodávateľ : Marian Hanko 1. Nový svet 848/36 94131 Dvory nad Žitavou Tel : 0903 515 218 IČO: 45305005	Odberateľ : Meno : Adresa : OU-Kuralany Miesto : Tel :
Ponuka č.: Dátum zápisu: Platné do:	

Označenie dodávky	Množstvo	Zľava	DPH	EUR Celkom
Dvojhrob Tarn(pink) 200x240	1			1300

V cene je zahrnuté demontáž a odvoz starého pomníka, nový betonový zá základ cca 250x280.

Spolu na úhradu :		1 300 €
Marian Hanko I. Nový svet 36, 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 45 305 005 DIČ: 1049372511 tel.: 0902 724 212		

